

1502060-08.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... que atua como vigilante do ponto de tráfico, repassando informações referentes à eventual abordagem policial, está diretamente ligado ao narcotráfico. Ele atua juntamente com o narcotraficante, conferindo-lhe meios de manter a prática do crime sem que haja a interferência dos Órgãos policiais. Como foi mencionado acima, o "olheiro" gravita a prática narcotraficante, protegendo aquele ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1502060-08.2022.8.26.0548 controle:2022/000798

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2176144/2022 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 25844416 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2176144/2022 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 400/2022 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2176144 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO ANTONIO MARCOS e outro

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD, 29 "caput" do(a) CP(Denúncia)

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

RICARDO ANTÔNIO MARCOS, RG nº 34.998.178/SP e LUCAS VINÍCIUS TEIXEIRA DA SILVA, RG nº 38.671.845/SP, foram processados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 29, caput, do CP, pela prática dos fatos descritos na denúncia de fls. 02/04. Aos 30.06.22 foram convertidas as prisões em flagrante em preventivas (fls. 102/107). Inicialmente os acusados foram notificados da acusação, apresentando defesa preliminar (fls. 164, 166 e 170). A denúncia foi recebida aos 19.08.22, sendo os acusados citados aos 11.09.22 (fls. 171, 214 e 216). Em audiência foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como foram os réus interrogados. Encerrada a instrução e realizados os debates, a representante do Ministério Público opinou pela condenação dos acusados nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pugnou pela desclassificação para o delito previsto no artigo 37 da Lei de Drogas em relação ao acusado Ricardo e pelo reconhecimento do tráfico privilegiado no tocante ao corréu Lucas. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDIDO. A ação penal é procedente. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, oralidade, boletim de ocorrência, autos de exibição/apreensão, laudos de constatação e exames que apresentaram resultados positivos para Tetrahydrocannabinol e cocaína (fls. 05/14, 17/19, 23/30 e 145/152). A autoria também cristalizou-se. Com efeito, os réus são confessos e a prova produzida vai ao encontro das confissões e as corrobora, notadamente os depoimentos dos policiais hoje ouvidos, que os surpreenderam em local de tráfico intenso, enquanto fugiam de uma outra viatura policial, ocasião em que encontraram em poder de Lucas uma pochete contendo algumas porções de cocaína, crack, maconha e haxixe, além de dinheiro. Perto deles, em meio a um matagal, também foi localizada uma sacola contendo inúmeras porções de droga, idênticas àquelas trazidas por Lucas. Indagados a respeito, Lucas confessou o tráfico, enquanto Ricardo admitiu que atuava como "olheiro" da biqueira. Prova incontroversa, que dispensa maiores considerações, não havendo porque ignorar as confissões dos acusados, que foram ratificadas pela prova oral produzida. A traficância restou plenamente configurada. Não bastasse a confissão, Lucas trazia consigo e guardava droga cuja quantidade, diversidade e forma de embalagem dúvida alguma deixam quanto ao propósito de mercancia, ainda que não tenha sido surpreendido no ato de alguma venda. A esse respeito: "Importante ressaltar, ainda, que para a configuração do crime de narcotráfico, sequer é exigido qualquer ato de mercancia, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância proibida, não sendo necessária a tradição para consumação do delito (RJTJSP- vol. 97, pág. 512)" (Apel. Crim. nº 0000272-15.2018.8.26.0470 - 8ª Câmara - Porangaba - v.u. - j. 06.02.20 - Rel. Des. Marco Antônio Cogan). Embora Lucas tenha procurado negar a posse da droga que estava escondida na sacola encontrada no mato, é obvio que tais substâncias não estavam ali por acaso, mas sim para que os acusados viessem busca-las na medida em que iam vendendo a droga. Tanto é assim, que as substâncias localizadas na sacola eram exatamente idênticas àquelas que Lucas trazia consigo. O acusado Ricardo também participava ativa e eficazmente da traficância, na medida em que atuava como "olheiro", a fim de alertar o corréu Lucas sobre a chegada da polícia ou de alguma outra situação de perigo, daí porque também deve incidir nas penas do crime. Com efeito: "Ora, o "olheiro", como é classificado aquele sujeito que atua como vigilante do ponto de tráfico, repassando informações referentes à eventual abordagem policial, está diretamente ligado ao narcotráfico. Ele atua juntamente com o narcotraficante, conferindo-lhe meios de manter a prática do crime sem que haja a interferência dos Órgãos policiais. Como foi mencionado acima, o "olheiro" gravita a prática narcotraficante, protegendo aquele que efetivamente vende, traz consigo, guarda ou transporta drogas, dentre os tantos outros verbos do tipo do art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 0005350-43.2011.8.26.0564 - 1ª Câmara Extraordinária - São Bernardo do Campo - m.v. - j. 24.09.15 - Rel. Des. Airton Vieira). Logo, de rigor é a condenação. Passo, pois, à individualização da pena dos acusados. RICARDO: A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, fixo a pena-

base em 07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos (mínimo acrescido de 1/2 em razão dos antecedentes – fls. 80/82 – procs. 0002870-33.2017, 0017863-93.2015, 0038399-67.2011 e 1501869-02.2018). B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: confissão espontânea e reincidência (fls. 82/83 proc. 1501000-51.2018), cujos efeitos devem se compensar, permanecendo a pena-base tal como fixada. Nesse sentido: “(...) é possível que sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como maus antecedentes e a segunda como reincidência, quando distintos os fatos geradores de cada uma” (HC 344.979/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016). C) Causas de aumento e diminuição de pena: a redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas é absolutamente inviável em face da reincidência, razão pela qual torno definitiva a pena-base aplicada. Nesse sentido: “Saliento que a reincidência, além de necessariamente agravar a pena, produz outros efeitos previstos em lei, dentre eles a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06” (TJ/SP – Apel. Crim. nº 1501754-10.2020.8.26.0548 – 12ª Câmara – Campinas – v.u. – j. 30.03.21 – Rel. Des. Paulo Rossi). D) Apelar em liberdade: o réu ostenta péssimos antecedentes, sendo inclusive reincidente, esteve preso durante todo o processo e foi condenado por crime equiparado a hediondo, devendo permanecer no cárcere para recorrer, como garantia da ordem pública, dada a reiteração delitiva. A propósito: “O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ)” (STJ, HC nº 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 23.09.2008). E) Regime de cumprimento de pena: fechado, o único cabível para o caso, por expressa previsão legal, nos termos das Leis nºs 8.072/90 e 11.464/07, dispositivos que se encontram em plena vigência e eficácia, pois trata-se de réu reincidente, condenado por crime que atenta contra a saúde pública, com enormes consequências no meio social, sendo inclusive mola propulsora da prática de outros crimes contra o patrimônio e a incolumidade física, tudo a recomendar o regime mais rigoroso, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). De fato: “O crime em tela intranquiliza a população e vem crescendo, causa problemas gravíssimos ao bom convívio familiar. Essa difusão há de ser coibida pelo Estado-Juiz, o qual, ao impor regime mais rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do convívio social, mas também evitará que ele continue a exercer suas atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias” (TJ/SP – Apel. Crim. nº 1502732-84.2020.8.26.0548 – 8ª Câmara – Campinas – v.u. – j. 16.04.21 – Rel. Des. Ely Amioka).

LUCAS: A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: menoridade relativa e confissão espontânea. Porém, não há como atenuar a pena-base, eis que fixada no seu mínimo legal (cf. Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça). C) Causas de aumento e diminuição de pena: nada a considerar. A redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas mostra-se inviável. O acusado ostenta várias passagens pela Vara da Infância e Juventude (fls. 86). Além disso, trazia consigo e guardava, razoável quantidade e diversidade de substâncias, bem como dinheiro produto do tráfico, e não demonstrou possuir ocupação lícita, o que indica claramente o seu envolvimento na atividade criminosa de disseminação da droga como meio de sustento, inviabilizando a aplicação da mencionada causa de diminuição, que visa beneficiar apenas e tão somente o pequeno e eventual traficante, razão pela qual torno definitiva a pena-base aplicada. Nesse sentido: “PENAS. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Dedicção do acusado a atividades criminosas, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas e circunstâncias de sua apreensão, que denotam não se tratar de traficante “de primeira viagem”, ou pequeno traficante, impedindo, assim, a incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. DOSIMETRIA. Base fixada no mínimo legal e assim tornada

definitiva, à míngua de modificadores. Atenuante da confissão espontânea que não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ). Penas mantidas" (TJ/SP – Apel. Crim. nº 1501741-11.2020.8.26.0548 – 15ª Câmara – Campinas – v.u. – j. 25.03.21 – Rel. Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti). E, ainda: "APELAÇÃO: TRÁFICO DE DROGAS - REDUÇÃO DA PENA - APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 - INADMISSIBILIDADE - QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E CIRCUNSTÂNCIAS QUE IMPEDEM A DIMINUIÇÃO - RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO" (TJ/SP – Apel. Crim. nº 3018185-33.2013.8.26.0114 – 11ª Câmara – Campinas – v.u. – j. 20.01.16 – Rel. Des.

Ivana David). Consequentemente, inviável se torna a substituição, porquanto imposta pena superior a quatro anos. D) Apelar em liberdade: o acusado esteve preso durante todo o processo e foi condenado por crime equiparado a hediondo, devendo permanecer no cárcere para recorrer, como garantia da ordem pública. A propósito: "O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ)" (STJ, HC nº 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 23.09.2008). E) Regime de cumprimento de pena: fechado, o único cabível para o caso, por expressa previsão legal, nos termos das Leis nºs 8.072/90 e 11.464/07, dispositivos que se encontram em plena vigência e eficácia, pois trata-se de crime hediondo, que atenta contra a saúde pública, com enormes consequências no meio social, sendo inclusive mola propulsora da prática de outros crimes contra o patrimônio e a incolumidade física, tudo a recomendar o regime mais rigoroso, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). De fato: "O crime em tela intranquiliza a população e vem crescendo, causa problemas gravíssimos ao bom convívio familiar. Essa difusão há de ser coibida pelo Estado-Juiz, o qual, ao impor regime mais rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do convívio social, mas também evitará que ele continue a exercer suas atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias" (TJ/SP – Apel. Crim. nº 1502732-84.2020.8.26.0548 – 8ª Câmara – Campinas – v.u. – j. 16.04.21 – Rel. Des. Ely Amioka). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 798/22 e: A) CONDENO O RÉU RICARDO ANTÔNIO MARCOS, RG nº 34.998.178/SP, a cumprir 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado, e a pagar 750 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c. o artigo 29 do Código Penal. B) CONDENO O RÉU LUCAS VINÍCIUS TEIXEIRA DA SILVA, RG nº 38.671.845/SP, a cumprir 05 anos de reclusão, em regime fechado, e a pagar 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Recomendem-se os acusados na prisão em que se encontram. Custas pelos réus no valor de 100 UFESPs, cada um, observado o disposto no artigo 98, §3º, da Lei nº 13.105/15. No mais, AUTORIZO a liberação da pochete e do celular apreendidos ao seus respectivos proprietários, se identificados e comprovado, providenciando-se, caso contrário fica AUTORIZADA a destruição/doação, bem como DECRETO a perda do numerário apreendido nos autos (fls. 127), produto do tráfico, oficiando-se. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 16 de novembro de 2022. Eu SLA, Assistente Judiciário, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA